

DEPARTAMENTO EMISOR Subdirección Normativa Normas Internacionales	CIRCULAR N° 167124GE.2021
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre la definición de “residente” contenida en el N° 8° del artículo 8° del Código Tributario, reemplazada por la Ley N° 21.210 y sobre el concepto “domicilio” para fines tributarios.	REF. LEGAL: N° 8 del artículo 8° del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley N° 830, de 1974; Ley N° 21.210, publicada en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020.

I **INTRODUCCIÓN**

En el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.210 (en adelante la “Ley”), cuyo artículo primero, N° 2, letra a), reemplazó el concepto de “residente” contenido en el N° 8 del artículo 8° del Código Tributario. Por su parte, el apartado 6.6. de la Circular N° 40 de 2021, indica que se emitirá una circular particular sobre adquisición y pérdida de residencia.

Conforme a la nueva definición, tendrá la calidad de residente “toda persona que permanezca en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses”.

La presente circular tiene por objeto impartir las instrucciones sobre dicha definición, así como también, respecto de su interacción con el concepto de domicilio.

II **INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA**

1. **RESIDENCIA**

1.1. **Adquisición de la residencia**

1.1.1. Calidad de residente y a partir de qué año tributario

Conforme la definición legal, la intención de establecer o no residencia en el país, no es considerada por el legislador, atendido el carácter objetivo de la definición. En efecto, la determinación de la residencia depende únicamente de la cantidad de días que una persona permanezca (es decir, presencia física) en el país en un período determinado.

Luego, una vez cumplidos 184 días de presencia en el país (“excedan” de 183 días), ininterrumpidos o no, en un periodo de 12 meses consecutivos, la persona será considerada residente, en el año calendario en que se cumplan los 184 días con presencia en el país.

1.1.2. Permanencia en el país (presencia física)

Deben considerarse todos los días en que la persona ha tenido presencia física en el país contados desde el día de su llegada hasta el día de su salida del país. En consecuencia, los días que se deben sumar para efectos del cálculo incluyen los días de entrada y de salida y todos los demás días, en el país.

Sin embargo, deberán excluirse del cómputo los días transcurridos en tránsito en el país en el curso de un viaje entre dos puntos exteriores al país, como también, por supuesto, los días transcurridos fuera del país.

1.1.3. Se computan días ininterrumpidos o no

La permanencia o presencia física no necesariamente debe ser ininterrumpida dentro del período establecido en la ley. De este modo, se evita interrumpir el lapso cualquiera dentro de los 12 meses por una mera ausencia temporal de la persona dentro de dicho periodo.

1.1.4. Lapso cualquiera de 12 meses (consecutivos y móviles)

Para computar los 184 días de permanencia o presencia física en el país se deben considerar todos los días en un período de 12 meses consecutivos y móviles.

De este modo, el primer mes podrá ser cualquiera dentro de un año calendario considerado¹, mientras que el último mes podrá ubicarse tanto dentro del mismo año calendario como en el año calendario siguiente, dependiendo de cuándo comienza a contarse el lapso cualquiera de 12 meses consecutivos mencionados (según se ilustra con los ejemplos del siguiente apartado 3). En consecuencia, es irrelevante si los días de permanencia se computan dentro de un mismo año calendario o no.

Por otra parte, el lapso cualquiera de 12 meses es móvil, de suerte que los 184 días de permanencia o presencia física se deberán considerar en cada período móvil, sumando los días entre entradas y salidas realizados dentro de los 12 meses consecutivos.

Se debe tener en consideración que, respecto a la contabilización de las fechas y en conformidad con lo indicado en el apartado III de esta Circular, si bien la Ley entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2020, nada obsta a que los 12 meses móviles consecutivos y los 184 días dentro de éstos, sean contados desde dicha fecha hacia atrás o hacia adelante.

1.2. Pérdida de la residencia y a partir de qué año calendario

La persona natural perderá su residencia en caso de ausentarse del país por al menos 184 días, sean estos ininterrumpidos o no, dentro de un período de 12 meses consecutivos.

Por otra parte, la residencia se pierde respecto del año calendario siguiente (y, en consecuencia, año tributario subsiguiente) a aquel en que se cumpla el último día de permanencia.

Es importante aclarar que la pérdida de la residencia no significa la pérdida del domicilio. Al respecto, se debe tener presente que la pérdida de la residencia y la pérdida del domicilio son conceptos distintos y con requisitos propios a cada uno de ellos.

2. DOMICILIO

2.1. Adquisición del domicilio

A falta de norma tributaria que lo defina, este Servicio se ha remitido al artículo 59 del Código Civil, que define “domicilio” como la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”²

Por su parte, el artículo 4° de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y el artículo 65 del Código Civil establecen que la ausencia o falta de residencia en el país no es motivo suficiente para concluir la pérdida de domicilio si el contribuyente conserva en Chile el asiento principal de sus negocios, en forma directa o indirecta³.

Cabe tener presente que, de constituir domicilio en Chile, el contribuyente será considerado domiciliado desde el primer día de ingreso al país y, por tanto, será considerado residente desde el año calendario en que se produjo el ingreso, en forma equivalente como sucede respecto de la adquisición de residencia.

2.2. Reitera criterio

Para efectos de calificar la adquisición del domicilio, en algunos casos⁴ este Servicio ha considerado el elemento “familiar” según corresponda, teniendo presente, por ejemplo, aspectos tales como el lugar de habitación de la familia del contribuyente, donde estudian sus hijos o certificados de escolaridad de estos últimos.

¹ Se debe tener presente, que el primer mes no necesariamente debe ser aquel mes de ingreso al país de la persona, sino que puede tomarse como mes de inicio cualquier mes en el año considerado, aunque sea anterior o posterior a dicho ingreso.

² Oficio N° 1058 de 2021, citando Oficios N° 1383 de 2015, N° 787 de 2018, N° 26 de 2019 y N° 930 de 2020.

³ Oficio N° 26 de 2019

⁴ Por ejemplo, Oficio N° 2757 de 2009 y, recientemente, Oficio N° 1058 de 2021.

Sin embargo, como este Servicio ha precisado⁵, para fines tributarios y atendida su naturaleza económica, debe ponderarse el elemento económico (lugar donde la persona ejerce la actividad de la cual obtiene la mayor parte de sus ingresos y donde se encuentran radicados sus principales intereses o asiento principal de sus negocios), sin referir necesariamente al factor familiar.

En consecuencia, es necesario reiterar dicho criterio, en el sentido que, para efectos de calificar la adquisición del domicilio, no debe recurrirse al elemento familiar como un elemento necesario o esencial, atendida la naturaleza eminentemente económica de las disposiciones tributarias. Sin perjuicio que pueda considerarse como un antecedente o medio de prueba adicional, en aquellos casos en que el elemento económico no sea determinante.

Luego, se mantienen totalmente vigentes⁶ las instrucciones impartidas por este Servicio sobre la adquisición del domicilio, en lo que no sean contrarias a la presente circular.

2.3. Manifestación expresa de permanencia en el país.

En aquellos casos en que una persona natural manifieste en forma expresa, mediante declaración jurada, su intención o ánimo de permanecer en el país, se entenderá que la voluntad de dicha persona es domiciliarse en Chile para fines tributarios, desde su primer día de ingreso, no requiriendo presentar otra prueba o antecedente para ello.

Este Servicio emitirá una resolución que contenga la declaración jurada a presentar para estos efectos.

2.4. Pérdida del domicilio y a partir de qué año calendario

El artículo 4° de la LIR clarifica que la pérdida de la residencia no necesariamente significa la pérdida del domicilio al disponer que la mera ausencia no necesariamente conlleva la pérdida del domicilio.

Aclarado lo anterior, corresponde determinar qué elementos podrían considerarse para calificar la pérdida efectiva del domicilio.

Al respecto, la intención de perder el domicilio tributario en Chile debe acreditarse con pruebas que permitan considerar que ya no cuenta con su asiento principal de negocios en Chile, lo cual podrá incluir, por ejemplo, la presentación de documentos que acrediten que en otro país realiza trabajos remunerados presenciales o que obtiene rentas por inversiones en ese otro país de forma permanente (y que, atendidas las circunstancias, sean superiores al monto de las rentas que esté recibiendo desde Chile); venta de los activos que posea en Chile; contratos de arriendo o certificados de dominio sobre propiedades en el extranjero y pago de los servicios básicos de éstos; entre otros.

En otras palabras, se deberán presentar todos los medios de pruebas que permitan al Director Regional, Director de Grandes Contribuyentes o Subdirector de Fiscalización concluir razonablemente que la persona ha perdido su domicilio en Chile.

En este contexto, y sin perjuicio de los antecedentes mencionados, será particularmente tomada en consideración la declaración jurada en que el contribuyente manifieste en forma expresa su voluntad de dejar de tener domicilio en Chile, y que no tiene intenciones de volver a ser domiciliado en el país nuevamente,.

Este Servicio emitirá una resolución que contenga la declaración jurada a presentar para estos efectos.

Finalmente, y al igual que en la pérdida de residencia, se deberá considerar que la pérdida del domicilio tiene efectos a partir del año calendario siguiente.

3. EJEMPLOS

Entradas y salidas del país	Consecuencias
-----------------------------	---------------

⁵ Por ejemplo, Oficio N° 1383 de 2015
⁶ Al respecto, el Servicio ha emitido diversos oficios explicando el alcance del concepto “domicilio”, entre ellos, el N° 787 de 2018, N° 1383 de 2015 y N° 2066 de 2012.

- Una persona ingresa a Chile el 1 de junio de 2020. - Permanece ininterrumpidamente en el país hasta el día 3 de diciembre 2020 (fecha en que abandona el país sin volver durante los próximos 12 meses).	Adquiere la calidad de residente para el año tributario 2021 (rentas del año calendario 2020), por haber permanecido en total, al menos, 184 días en Chile dentro de un lapso de 12 meses consecutivos. Perderá la residencia a contar del año tributario 2022, respecto de sus rentas obtenidas el año calendario 2021 (asumiendo que solo adquirió residencia).
- Una persona ingresa a Chile el 1 de julio de 2020. - Permanece ininterrumpidamente en el país hasta el 3 de octubre de 2020. - Luego vuelve a Chile el 1 de marzo de 2021 y permanece hasta el 1 de junio del mismo año inclusive. - El 1 de junio abandona el país sin volver durante los próximos 12 meses.	Adquiere la calidad de residente para el año tributario 2022 (rentas del año calendario 2021), al haber permanecido en total, al menos, 184 días dentro de un lapso de 12 meses consecutivos contados desde junio 2020. Perderá la residencia a contar del año tributario 2023, respecto de sus rentas obtenidas durante el año calendario 2022 (asumiendo que también perdió el domicilio al abandonar el país).
- Una persona ingresa el 5 de marzo 2020. - Permanece ininterrumpidamente hasta el 1 de mayo 2020, fecha en que abandona el país. - Luego vuelve a ingresar el 31 de julio 2020 y permanece hasta el 6 de octubre 2020. - Ingresa nuevamente el 2 de abril 2021 y permanece en el país hasta el 2 de agosto 2021, fecha en que sale del país sin volver durante los próximos 12 meses.	Adquiere la calidad de residente para el año tributario 2022, ya que, en este caso, si bien no cumple con el requisito de permanencia contando los meses móviles desde marzo de 2020, si cumple la permanencia durante los 12 meses móviles contados desde julio de 2020 hasta julio 2021, ya que hay presencia en el país por más de 184 días en dicho lapso de 12 meses. Perderá la residencia a contar del año tributario 2023, respecto de sus rentas obtenidas durante el año calendario 2022 (asumiendo que también perdió el domicilio al abandonar el país).
- Una persona ingresa el 1 de diciembre de 2019. - Permanece ininterrumpidamente hasta el 3 de julio 2020, fecha en la cual abandona el país, sin volver durante los próximos 12 meses.	Adquiere la calidad de residente para el año tributario 2021, respecto del año calendario 2020. Perderá por tanto la residencia a partir del año tributario 2022, respecto del año calendario 2021.
- Una persona ingresa a Chile el 1 de julio de 2020. - Permanece ininterrumpidamente en el país hasta el 3 de octubre de 2020. - Luego vuelve a Chile el 1 de marzo de 2021 y permanece hasta el 1 de junio del mismo año inclusive. - El contribuyente manifestó mediante declaración jurada que ha ingresado al país con la intención o ánimo de permanecer en él, esto es, de domiciliarse en Chile para fines tributarios.	Adquiere la calidad de domiciliado para los años tributarios 2021 y 2022, respecto de los años calendarios 2020 y 2021

4. **TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS OBTENIDAS POR LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LA RESIDENCIA O EL DOMICILIO.**

En relación con la tributación de quien adquiere la residencia y/o el domicilio en el país, habrá que distinguir entre diferentes situaciones, según se detalla a continuación:

4.1. **Caso de adquisición de residencia**

Una persona natural extranjera tributará, en virtud del inciso segundo del artículo 3° de la LIR, por sus rentas de fuente chilena, solamente por los primeros tres años tributarios, con impuesto global complementario (IGC) o impuesto único de segunda categoría (IUSC), según corresponda, respecto de las rentas obtenidas durante el año calendario de aquel día en que la permanencia haya superado los 183 días dentro de 12 meses consecutivos. Luego de esos tres años tributarios, deberá tributar por sus rentas de fuente mundial.

Por ejemplo, en el caso de una persona natural extranjera que adquiere residencia por haber cumplido 184 días de permanencia en el país el 1 de junio de 2021, deberá tributar por los años tributarios 2022, 2023 y 2024, respecto de aquellas rentas de fuente chilena obtenidas durante los años calendarios 2021, 2022 y 2023. Luego, a partir del año tributario 2025, deberá tributar por sus rentas de fuente mundial obtenidas durante el año calendario 2024, y así sucesivamente, con IGC o IUSC según corresponda.

Por su parte, y asumiendo el mismo caso anterior, la persona natural chilena deberá tributar por sus rentas de fuente mundial, con el IGC o IUSC, según sea el caso.

Finalmente, frente al impuesto adicional (IA), la situación de la persona natural será la siguiente, según el año calendario que se trate:

- a) Por las rentas generadas durante el año calendario anterior al cumplimiento de 184 días ya indicado, la persona se encontrará sujeta a IA.
- b) Una vez que la persona pasa a ser residente, las rentas que hubiesen estado afectas a IA durante el año calendario en el cual se cumplió la permanencia mencionada, deberán ser reliquidadas en la declaración anual del año tributario siguiente, en conjunto con las rentas obtenidas por la persona (según sea extranjero o chileno) posteriormente a dicha fecha, ya que, como se ha señalado en su oportunidad, la persona será considerada residente por todo el año calendario respectivo.

4.2. Caso de adquisición de domicilio

Cuando la persona natural, sea extranjera o chilena, adquiera domicilio, se entenderá que es domiciliada en Chile desde el día de su ingreso al país.

En consecuencia, aplicarán los mismos criterios contenidos en el ejemplo descrito en el apartado 4.1, anterior, con la sola diferencia que, la adquisición del domicilio se considerará desde el día de su ingreso al país, y no por el cumplimiento del requisito de permanecer en el país por los días mencionados.

Ahora bien, y en conformidad con lo anterior, se debe tener presente que, al adquirir domicilio desde el primer día de ingreso, se considerarán las rentas obtenidas en el año calendario que comprende el día de ingreso.

Las mismas reglas contenidas en este numeral aplicarán para aquel caso en que la persona manifieste en forma expresa su intención de permanecer en el país mediante una declaración jurada en correspondencia con lo expuesto en el apartado 2.3, anterior.

4.3. Caso de pérdida de residencia y domicilio

Tal como se ha señalado, la pérdida de la residencia no significa la pérdida del domicilio (y viceversa), por lo que, de ser residente o domiciliado en el país, seguirá afecto a impuestos sobre sus rentas en Chile, en conformidad con la LIR.

Ahora bien, aquella persona que pierda la residencia y el domicilio deberá cumplir con la tributación que corresponda (IGC o IUSC), respecto de todas aquellas rentas obtenidas al 31 de diciembre del año calendario en que ocurrió la referida pérdida de domicilio y residencia, debiendo realizar su declaración anual al año siguiente, si corresponde.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que la LIR también contiene una norma de control en su artículo 103, mediante la cual el contribuyente deberá declarar el IGC devengado que corresponda, dentro del año en que pretenda perder su residencia y domicilio, pudiendo realizarlo

hasta el día anterior a su partida definitiva del país, el cual podrá ser reliquidado en concordancia con lo mencionado en el párrafo anterior al año tributario siguiente.

5. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Finalmente, es importante indicar que, en el caso de determinarse que una persona es residente en Chile en conformidad al N° 8 del artículo 8° del Código Tributario o domiciliada en conformidad al artículo 59 del Código Civil⁷ y, a su vez, es considerado también residente en otro país, de acuerdo a las normas de dicho país y con el cual Chile tiene un Convenio para evitar la doble imposición internacional que sea aplicable, deberán emplearse las normas de desempate contenidas en este último para definir la residencia fiscal para la aplicación de las normas del Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que durante los primeros 3 años tributarios en nuestro país una persona natural extranjera que adquiere residencia en Chile no podrá ser considerada como residente en Chile para efectos de los Convenios, al no tributar por sus rentas de fuente mundial durante dicho período.

III VIGENCIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley, el nuevo concepto de “residencia” contenido en el N° 8° del artículo 8° del Código Tributario rige a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la Ley, esto es a partir del 1 de marzo de 2020.

Conforme lo anterior, la nueva definición de “residencia” se aplica desde el 1 de marzo de 2020 tanto para las personas que a esa fecha permanecían en el país, como aquellas que ingresaron con posterioridad a dicha fecha.

Por su parte, la tributación de las rentas instruida en el apartado 4 comenzará a regir a partir del año tributario 2022, respecto del año calendario que comenzó el 1 de enero de 2021, de modo que las instrucciones sobre la tributación de las rentas obtenidas por quienes adquieren residencia o domicilio antes de dicha fecha, se mantendrán vigentes para esos casos. Lo anterior, sin perjuicio que, para efectos contabilizar los días y permanencia para la adquisición del domicilio o la residencia, así como respecto de las instrucciones sobre su pérdida, deberá estarse a lo instruido en esta circular.

La presente circular deja sin efecto cualquier instrucción anterior que sea contraria a las disposiciones contenidas en ésta.

Saluda a Uds.,

DIRECTOR

SR/LK/NC/MT

DISTRIBUCIÓN:

- Internet
- Diario Oficial en extracto

⁷ Se debe tener presente que los Convenios para eliminar la doble imposición internacional contienen en su artículo 4, por regla general, diversos factores de conexión para determinar que una persona es residente del Estado Contratante. En el caso de Chile, los factores de conexión para determinar la residencia en el país a efectos de un Convenio son la residencia y el domicilio.